

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha dictado decreto en fecha 1 de septiembre de 2025, que ha sido notificado a las partes.

SEGUNDO.- Por el procurador D/Dña. _____, en la representación ostentada de Aweswell Limited, se ha solicitado la aclaración de la referida resolución.

TERCERO.- De dicha solicitud se ha dado traslado a las partes, con el resultado que consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), después de proclamar en el artículo 214.1 el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite en los apartados 2 y 3 del artículo siguiente 215 que el propio tribunal que hubiere dictado una sentencia o auto, pueda completarla, de oficio o a instancia de parte, si advirtiere haber omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones alegadas oportunamente y sustanciadas en el proceso, siempre que la resolución complementaria se dicte dentro de los cinco días siguientes al dictado de aquélla y siempre, también, que no se modifique o rectifique lo primeramente acordado. Y el apartado cuarto de dicho precepto añade que del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere dictado.

En el presente caso, la demandante solicita en escrito con número de registro 5608/2025, de forma ciertamente confusa, la aclaración de la diligencia de ordenación de fecha 26 de marzo de 2025, para luego terminar suplicando la aclaración del decreto de fecha 1 de septiembre de 2025 en base a una serie de alegaciones que exceden del ámbito propio de una solicitud de aclaración o complemento, puesto que lo que se pretende es que se

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos personales que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fin





cambie el sentido de la resolución, para que tenga por no aportada la contestación a la demanda efectuada por el codemandado D. Francisco Rodríguez-Battllori Laffite, extremos estos que, en su caso, deben ser objeto de recurso de revisión.

Por lo expuesto, normas citadas y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

No ha lugar a aclarar el decreto de fecha 1 de septiembre de 2025, dictado en las presentes actuaciones.

MODO IMPUGNACIÓN.- Contra el presente decreto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que proceden contra, en su caso, la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser notificados. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpen desde la solicitud de su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, en su caso, y, en todo caso comienzan a computarse desde el día siguiente a la notificación de la presente.

Así lo acuerdo y firmo D/Dña ÁGUEDA REYES ALMEIDA, Letrado de la Administración de Justicia de Plaza Nº 1 del Tribunal de Instancia (Sección Mercantil). Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,